



Nr. 349 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 30. April 1926, 18 Uhr

R 43 I/1411 , Bl. 213-215

Anwesend: Luther, Stresemann, Külz, Curtius, Brauns, Marx, Krohne; StS Kempner, Meissner, Fischer, Sautter; MinDir. Pünder, Hoffmann, Köpke; MinR Kralik, Reichardt; ORegR Grävell; LegS v. Twardowski; Rittmeister Planck; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über Abänderung des Reichsknappschaftsgesetzes. [...]
2. Außerhalb der Tagesordnung: Fürstenabfindung.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung zur Herabsetzung der Börsenumsatzsteuer.
4. Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Preisabbaus. [abgesetzt]
5. Entwurf einer Verordnung über das Außerkrafttreten von Devisenvorschriften.
6. Luftfahrtabkommen (außerhalb der Tagesordnung).
7. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Justiz.

1. Entwurf eines Gesetzes über Abänderung des Reichsknappschaftsgesetzes. [...]

2. Außerhalb der Tagesordnung: Fürstenabfindung.

Der Reichsminister d. Justiz berichtete, daß, wie er soeben erfahren habe, das Zentrum beschlossen habe, die Regierung zu ersuchen, von einem Regierungsentwurf in der Frage der Fürstenabfindung abzusehen¹. Auch habe er gehört, daß die Demokraten sich auf den gleichen Standpunkt stellen wollten.

Der Reichsminister d. Innern berichtete, daß ihm vor einer halben Stunde der Führer der Demokraten Koch erklärt habe, sie würden einen Regierungsentwurf begrüßen.

¹ Beschluß der Zentrumsfraktion vom 30. 4. S. Die Protokolle der Reichstagsfraktion und des Fraktionsvorstands der Deutschen Zentrumspartei 1926–1933, Dok. Nr. 33.

Der *Reichsarbeitsminister* bemerkte, daß man wohl über diesen Zentrumsbeschluß zur Tagesordnung übergehen könne. Die Bayer. Volkspartei sei jedenfalls nach seinen Informationen ebenfalls für einen Regierungsentwurf.

Staatssekretär *Sautter* teilte mit, daß er von seinem Minister keinerlei Weisung habe, daß er aber in eigener Verantwortung für die Einbringung eines Regierungsentwurfs zu stimmen bereit sei.

Der *Reichskanzler* fragte den Reichsminister der Justiz, ob er angesichts der Tatsache eine weitere Verschiebung der Kabinettsentscheidung wünsche.

Diese Frage wurde von dem Reichsminister der Justiz verneint.

Darauf stellte der *Reichskanzler* fest, daß das Kabinett einstimmig an dem früher gefaßten Beschluß der Einbringung eines Regierungsentwurfs² festhalte³. Gleichzeitig soll in der morgigen Presse von dieser Tatsache Kenntnis gegeben und betont werden, daß die Grundlage der Vorlage der Regierung die bisherigen Kompromißverhandlungen seien.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung zur Herabsetzung der Börsenumsatzsteuer⁴.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß das Zentrum den Wunsch habe, die Herabsetzung der Börsenumsatzsteuer möge noch nicht veröffentlicht werden. Im Falle der alsbaldigen Veröffentlichung sei eine Debatte im Steuerausschuß am nächsten Dienstag [4. 5.] unvermeidbar, auch werde dann wohl ein Antrag eingehen, die Verordnungsbefugnis des Reichsministers der Finanzen in dieser Beziehung zu beschränken⁵.

Das *Kabinett* nahm hiervon lediglich Kenntnis.

4. Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Preisabbaus. [abgesetzt]

5. Entwurf einer Verordnung über das Außerkrafttreten von Devisenvorschriften.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über die Vorlage⁶.

Dem Entwurf wurde zugestimmt⁷.

² Vgl. Dok. Nr. 348, P. 2.

³ Der „Entwurf eines Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den deutschen Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern“ geht am 1. 5. als gemeinsame Vorlage des RJM und des RIM an den RR (RR-Drucks. Nr. 78, Bd. 1926 I), der ihn am 14. 5. mit Zweidrittelmehrheit annimmt (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR, § 318). Die Überweisung an den RT erfolgt am 21. 5., wobei die RReg. den Entw. als verfassungsändernd bezeichnet (RT-Drucks. Nr. 2324, Bd. 408). – Als bei den Verhandlungen im Rechtsausschuß, die zwei Tage nach dem Volksentscheid (vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 343) am 22. 6. beginnen (gedr. Protokolle in R 43 I/2210, Bl. 132-134), und vor allem bei den Beratungen im Plenum am 30. 6. und 2. 7. erkennbar wird, daß SPD und DNVP gegen den GesEntw. stimmen werden, erklärt die RReg. am 2. 7. die Zurückziehung der Vorlage (RT-Bd. 390, S. 7704, 7803, 7809). S. dazu auch diese Edition: Die Kabinette Marx III/IV.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 346, P. 3.

⁵ Vgl. unten Anm. 12.

⁶ Der vom RWiM am 17. 4. übersandte VO-Entw. will die Vorschriften der Devisenordnung in der Fassung des Art. I der VO vom 8.11.24 (RGBl. I, S. 729), soweit sie das Verbot des Devisenhandels und den Deviseneinheitskurs betreffen, außer Kraft treten lassen. In der Begründung heißt es: Die Anregung zur Aufhebung dieser Vorschriften sei von der Rbk ausgegangen, die darauf hingewiesen habe, „daß der Einheitskurs sich im Laufe der Jahre durchgesetzt und der Verkehr seit längerem selbst nicht einmal die Möglichkeiten ausgenutzt habe, welche die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs bietet. Ferner habe dauernd [...] ein Termingeschäft zwischen verschiedenen ausländischen Währungen stattgefunden, das sich ohne jede Beschränkung hätte bewegen dürfen und nunmehr den Übergang zum freien Verkehr erleichtere.“ Das Vertrauen in die dt. Währung werde sich durch die vorgeschlagene Maßnahme weiter festigen (R 43 I/2446, Bl. 243-245).

⁷ Die RReg. erläßt die VO am 1.5.26 (RGBl. I, S. 217).

6. Luftfahrtabkommen⁸ (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete, daß bei den Verhandlungen in Paris sich neue Schwierigkeiten ergeben hätten, da die Gegenseite verlange, daß die Segelfliegerei insofern in das Abkommen einbezogen werden solle, als künftig offiziell Listen über diejenigen Personen geführt werden sollen, die sich der Segelfliegerei widmen. Sachlich und praktisch hätte diese Forderung keine große Bedeutung. Ein Eingehen darauf sei aber politisch bedenklich. Es sei daher erwogen worden, ob nicht durch eine diplomatische Demarche versucht werden solle, den Gegner von dieser Forderung abzubringen. Er möchte dies empfehlen. Die Demarche dürfe aber nicht in einer Form gehalten werden, die die Reichsregierung völlig festlege. Es müsse die Möglichkeit bestehen, das Abkommen auch dann abzuschließen, wenn der Gegner auf seiner Forderung beharre.

Ministerialdirektor Dr. Köpke stellte sich für das Auswärtige Amt auf den gleichen Standpunkt.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* der erst dem Schluß der Verhandlungen beiwohnte, war der gleichen Auffassung und empfahl, in der Demarche zum Ausdruck zu bringen, daß derartige Forderungen in keiner Weise dem Geist von Locarno entsprächen. Es werde Deutschland immer der Vorwurf gemacht, daß es nicht zum Abschluß käme, es müsse aber doch darauf hingewiesen werden, daß dieser Abschluß deswegen nicht zustande komme, weil die Gegenseite immer neue und unvorhergesehene und unberechtigte Forderungen stelle.

Der *Reichskanzler* war mit dieser Form der Demarche einverstanden. Ein Beschluß des Kabinetts bezüglich seiner Stellungnahme zu der Forderung selbst solle zunächst nicht erfolgen. Falls die Demarche ohne Erfolg sein werde, sei das Kabinett erneut mit der Angelegenheit zu befassen⁹.

Das Kabinett beschloß dementsprechend.

7. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Justiz.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte folgendes mit:

1. Seine Fraktion habe soeben sich dahin geäußert, daß eine Initiative der Reichsregierung in der Frage der Fürstenabfindung unerwünscht sei. Seine Fraktion sei der Meinung, daß durch eine derar-

⁸ Über das Ergebnis der letzten Pariser Verhandlungsrunde hatte Köpke in einer Aufzeichnung vom 24. 4. berichtet: Die Paraphierung des dt.-all. Notenwechsels betr. Aufhebung der Begriffsbestimmungen (vgl. Anm. 18 zu Dok. Nr. 170) sowie der Luftverkehrsabkommen mit Frankreich und Belgien könne in den nächsten Tagen erfolgen. Der Notenwechsel enthalte u. a. folgende all. Zusicherungen: 1) Zurückziehung des Interalliierten Luftfahrt-Garantiekomitees, 2) Fortfall der technischen Beschränkungen für zivile Flugzeuge, 3) Inkrafttreten der bisher suspendierten dt. Luftgesetzgebung im bes. Gebiet, 4) Zulassung einer Gesamtzahl von 72 flugberechtigten Militärpersonen. – Die gleichlautenden Luftverkehrsabkommen mit Frankreich und Belgien seien gegliedert in einen allgemeinen Vertrag, der die rechtlichen Verhältnisse des Luftverkehrs regelt, und in eine Vereinbarung über Luftlinien. Folgende Linien seien in Aussicht genommen: 1) Berlin–Paris, 2) Paris–Prag–Warschau, 3) München–Genf–Barcelona, 4) Köln–Brüssel (ADAP, Serie B, Bd. I, 1, Dok. Nr. 201).

⁹ Die Angelegenheit nicht wieder im Kabinett Luther behandelt. Bei den abschließenden Beratungen in Paris stimmt die dt. Delegation der Aufnahme folgender Erklärung in das Zeichnungsprotokoll zum dt.-all. Notenwechsel zu: Sollten sich die vereinbarten Maßnahmen (vgl. Anm. 8) in der Praxis als ungenügend erweisen, so werde es Sache der Dt. Reg. sein, „sie in dem Umfange zu ergänzen, wie die Praxis dies notwendig erscheinen läßt“. Dies werde insbesondere dann der Fall sein, „wenn die Entwicklung des Segelfluges in Deutschland, soweit die Ausbildung von Personal in Frage kommt, durch ihre Rückwirkungen auf die Gesamtlage der deutschen Luftfahrt die Anwendung des Artikel 198 des [Versailler] Vertrags bedingt“. Die RReg. werde die Listen der Segelflugzeugführer und -schüler auf dem laufenden halten und sie im Falle der Anwendung des Art. 213 VV zur Verfügung des Völkerbundes stellen (Druckexemplar des Zeichnungsprotokolls in R 43 I/735, Bl. 18–36). Vgl. den Bericht des Marquess of Crewe an Chamberlain vom 6. 5. in: The Aftermath of Locarno 1925–1926, Dok. Nr. 500.

Der Notenwechsel zwischen dem dt. Botschafter in Paris und dem Präsidenten der Botschafterkonferenz (Briand) wird am 7. 5. paraphiert und nach Billigung durch das Kabinett Marx (20. 5.) am 21. 5. in Paris unterzeichnet (gedr. in: League of Nations Treaty Series, Bd. 58, S. 346 ff.; Druckexemplar in R 43 I/735, Bl. 18–36). Zur Durchführung erläßt die RReg. u. a. folgende Gesetze und Verordnungen: 1) Gesetz zur Durchführung der Art. 177, 178 und 198 des VV vom 8.7.26 (RGBl. I, S. 397), 2) VO über Luftfahrzeugbau vom 13.7.26 (RGBl. I, S. 463), 3) VO über Beschränkung der Flugausbildung vom 13.7.26 (RGBl. I, S. 464), 4) VO über Listenführung in der Luftfahrt vom 13.7.26 (RGBl. I, S. 464). – Die Luftverkehrsabkommen zwischen Dtld. und Frankreich und zwischen Dtld. und Belgien (vgl. Anm. 8) treten am 7.12.26 in Kraft (RGBl. II, S. 740).

tige Initiative, also durch Einbringung eines Regierungsentwurfs, die Lage in keiner Weise verbessert werde¹⁰.

2. Seine Fraktion habe zur Frage der Börsenumsatzsteuer beschlossen, falls die Verordnung auf Senkung erlassen werde¹¹, die Angelegenheit sofort dem Haushaltsausschuß zu unterbreiten, Rückgängigmachung der Verordnung zu beantragen und zu verlangen, daß dem Reichsminister der Finanzen die in Betracht kommenden Vollmachten entzogen würden¹².

Gegenüber diesen Mitteilungen stellte der *Reichskanzler* fest, daß das Kabinett Kenntnis genommen habe. Eine Abänderung der bereits beschlossenen Maßnahmen wurde nicht in Aussicht genommen.

¹⁰ Vgl. Punkt 2 dieses Protokolls.

¹¹ Zum Erlaß der VO vgl. Anm. 10 zu Dok. Nr. 346.

¹² Beschluß der Zentrumsfraktion in der Sitzung am 30. 4. Vgl. Die Protokolle der Reichstagsfraktion und des Fraktionsvorstands der Deutschen Zentrumsfraktion 1926–1933, Dok. Nr. 33. – Der Beschluß wird in der Fraktionssitzung am 4. 5. (ebd., Dok. Nr. 34) dahin geändert, daß nur die Streichung des § 62 des Kapitalverkehrsteuergesetzes (RGBl. 1925 I, S. 242), der die RReg. zur Senkung oder Aufhebung der Börsenumsatzsteuer ermächtigt, beantragt werden solle. Ein solcher Antrag (GesEntw.) v. Guérard und Gen. geht am 4. 5. an den RT, der ihn am 26. 6. annimmt (RT-Drucks. Nr. 2255, Bd. 408 und RT-Bd. 390, S. 7631). Die Verkündung eines entsprechenden Gesetzes erfolgt am 15.7.26 (RGBl. I, S. 415).

Zitierhinweis

Nr. 349 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 30. April 1926, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1317–1320 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D349>